

Rechtsanwälte Niester & Hornburg
Herrn Rechtsanwalt Sebastian Hornburg
Rathausplatz 2
17438 Wolgast

Seebad Heringsdorf, 25. Juni 2026

Anfrage zur Mandatsübernahme — Schutz des Taxi-Gewerbes Heringsdorf gegen den subventionierten Bus-Linienverkehr 290/291 (Kaiserbäderlinie)

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Hornburg,

als Inhaber des Funk-Taxi Heringsdorf bitte ich Sie um Übernahme eines verwaltungs- und personenbeförderungsrechtlichen Mandats. Vorab erlaube ich mir, den Sachverhalt in der gebotenen Kürze zu schildern; die ausführliche Belegtafel mit allen Zitaten, Fahrplan-Auszügen und Rechtsprechungs-Nachweisen liegt als Anlage 1 bei.

Sachverhalt in Kürze. Die Linie 290/291 der ehemaligen Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB), seit dem 19.12.2025 betrieben durch die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (VVG, Tochter der landeseigenen VMV-Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH), bedient die Strecke Bansin Bf — Heringsdorf — Ahlbeck Grenze (— Świnoujście) mit 52 Haltestellen pro Rundfahrt im 10–20-Min-Takt der Saison. Inhaber einer Kurkarte fahren auf der Strecke kostenlos; die Linie wird über eine jährliche Pauschalzahlung der Gemeinde Heringsdorf an die VVG aus der Kurabgabe finanziert. Dieser Betrieb steht aus meiner Sicht in mehrfachem Widerspruch zum Nahverkehrsplan 2017–2027 des Landkreises Vorpommern-Greifswald und gefährdet die Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxi-Gewerbes.

Kernpunkte. Der Nahverkehrsplan des Landkreises selbst sieht für Linien dieses Typs („Tourismusnetz“) eine eigenwirtschaftliche Finanzierung vor (NVP S. 4664, Z. 5001–5002), nennt das Taxi-Gewerbe ausdrücklich als zu schützendes Verkehrsangebot (Z. 4825) und definiert Taxen unter Bezugnahme auf das ÖPNVG M-V als Teil des ÖPNV (Z. 1435). In acht von acht systematisch geprüften Vorgaben weicht die Praxis Linie 290/291 von den eigenen Plansoll-Vorgaben ab. Die Funktionsfähigkeit unseres örtlichen Gewerbes — das nach § 21, 22 PBefG einer Bereitschafts- und Beförderungspflicht unterliegt, behördlich festgesetzte Tarife abrechnet (§ 51 PBefG) und das volle wirtschaftliche Risiko trägt — wird durch den kostenlosen, subventionierten Stadtbus konkret beeinträchtigt.

Rechtsprechung. Die höchstrichterliche Rechtsprechung schützt die Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxen-Gewerbes ausdrücklich: BVerwG, Urt. v. 28.07.2021, 8 C 33.20; VG Leipzig, Urt. v. 15.11.2024 (Funktionsfähigkeit als „in besonderer Weise wichtiges und schutzwürdiges Gemeinschaftsgut“); BVerfG (Taxengewerbe als unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge).

Bitte um Einschätzung. Ich möchte Sie bitten zu prüfen, ob Ihre Kanzlei dieses Verfahren übernehmen würde. Insbesondere interessiert mich Ihre Einschätzung zu folgenden möglichen Verfahrenswegen:

1. Informationsfreiheitsanträge an Landkreis Vorpommern-Greifswald (Bedarfsanalyse / § 13 PBefG-Prüfung beim Vertragswechsel 19.12.2025) und an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern (Konzessions-Grundlage und Betreiberwechsel UBB → VVG)
2. Beschwerde / Widerspruch wegen unterlassener § 13 PBefG-Prüfung
3. ggf. Antrag auf Wiederaufgreifen der Konzessionsentscheidung nach § 19 PBefG
4. ggf. Verpflichtungsklage vor dem Verwaltungsgericht Greifswald

Über eine kurze telefonische Rücksprache und einen Erst-Termin zur Mandatsklärung würde ich mich freuen. Falls Ihre Kanzlei den Schwerpunkt nicht abdeckt, wäre ich für einen Hinweis auf eine geeignete Empfehlung dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Wydra
Funk-Taxi Heringsdorf

Anlagen:

1. Memo vom 25.06.2026: „NVP 2017–2027 vs. Realität Linie 290/291“ (umfassende Belegtafel mit Sektionen Sachverhalt, NVP-Zitate, Fahrplan-Realität, rechtliche Lücken, Schutzklausel-Erfüllungs-Check, Soll-vs-Ist-Gegenüberstellung, Daseinsvorsorge-Asymmetrie, Rechtsprechung, Beweisbedarf)
2. Faktentafel vom 05.06.2026: „Kurkartenbus / VVG / Kaiserbäderlinie“ (Akteure, Vertragslage, Chronologie)